

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – FURTO VIII

Nesta aula será estudado um importantíssimo tema, uma alteração legislativa do dia 28 de maio de 2021 a respeito do crime de furto, mais especificamente uma nova qualificadora do crime de furto, prevista agora no art. 155, § 4º-B.

Essa qualificadora é de extrema importância, principalmente para que possamos diferenciá-la em relação a outra qualificadora que já existe, que é a do art. 135, § 4º, II, no qual temos o furto mediante fraude, que é uma qualificadora.

A qualificadora do furto mediante fraude tem pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa. E o que foi trazido pela Lei n. 14.155/2021, que entrou em vigor no dia 28 de maio de 2021, foi o § 4º-B, que foi denominado pela doutrina de **furto mediante fraude cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático**. Essa qualificadora vai ter a pena de reclusão de 4 a 8 anos.

É importante destacar que, se até o dia 27 de maio de 2021 alguém praticou um crime de furto mediante fraude utilizando-se dispositivos eletrônicos ou informáticos, não será responsabilizado pelo art. 155, § 4º-B, mas sim pelo art. 155, § 4º, II, porque esse novo positivo, o **furto mediante fraude cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático**, é uma *novatio legis in pejus*, é uma nova lei prejudicial ao réu. E se é prejudicial ao réu, não pode retroagir para alcançar fatos ocorridos antes da sua entrada em vigor.

Essa conduta do furto mediante fraude cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático é uma das condutas que mais cresceu durante a pandemia do coronavírus. Nos anos 2020/2021, os números foram alarmantes e fizeram com que o Congresso Nacional se mexesse para trazer essa conduta específica e que fosse punida de maneira mais gravosa.

Exemplo: se alguém entrar em sua conta bancária e transferir todo o valor para conta dela, estaremos diante de crime de furto e não de estelionato.

A diferença entre o crime mediante fraude e o estelionato é que, no crime de estelionato, a vítima é colocada em erro e ela própria entrega o bem ao estelionatário. No caso da transferência em sua conta bancária, você não entregou o bem a ninguém e o autor do furto mediante fraude, com o positivo eletrônico e informático, é quem entrou na sua conta, por meio de programas, por meio de software, por meio de vírus, e realizou as transferências, subtraindo o dinheiro que lá constava.



5m

ANOTAÇÕES

Código Penal

Art. 155. (...)

§ 4º-B. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, **conectado ou não à rede de computadores**, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso, ou **por qualquer outro meio fraudulento análogo**. (Incluído pela Lei n. 14.155, de 2021)

“**conectado ou não à rede de computadores**” significa que não necessariamente precisa ser uma fraude utilizando-se da internet, pois pode ser por outros meios.

Exemplo: aquela conduta em que uma pessoa vai a uma agência bancária, uma pessoa idosa, por exemplo, e, ao tentar sacar dinheiro, aparece uma pessoa que se apresenta como ajudante, começa a sacar o dinheiro da pessoa idosa e subtrai. Essa pessoa que ajudou a pessoa idosa, praticou furto mediante fraude, utilizando-se de dispositivo informático, que é o caixa eletrônico.

“**por qualquer outro meio fraudulento análogo**” significa qualquer forma que possa gerar a subtração desse valor.

A conduta de praticar estelionato por meio da rede mundial de computadores, por meio de redes sociais, continua existindo. E agora a Lei n. 14.155/2021 traz, em seu art. 171, § 2º-A, a fraude eletrônica. Então a mesma lei vai trazer a conduta denominada fraude eletrônica, que nada mais é do que uma conduta de estelionato.



ATENÇÃO

A conduta clássica do furto eletrônico vai ser a conduta em que alguém subtrai quantias da conta bancária ou eventualmente paga uma determinada conta com seu cartão de crédito. Isso poderia virar configurar também esse furto mediante fraude com uso de dispositivo eletrônico ou uso de dispositivo de informática.

Art. 155. (...)

§ 4º-C. A pena prevista no § 4º-B deste artigo, **considerada a relevância do resultado gravoso**: (Incluído pela Lei n. 14.155, de 2021)

I – aumenta-se de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional;

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Obs.: Terá aumento de pena porque, ser mantido fora do território nacional, é um risco à soberania do estado, do Brasil e também porque teremos uma maior **dificuldade em identificar os autores**.

II – aumenta-se de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável.

Idoso são as pessoas que têm 60 anos ou mais. O § 4º-C não define quem vai ser considerado vulnerável para fins de aplicação desse furto mediante fraude. A doutrina já tem entendido que é possível aplicar aquela mesma vulnerabilidade do artigo 217-A do estupro de vulnerável. Como vulnerável, entende-se quem é menor de 14 anos ou aquela pessoa que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não tem o necessário discernimento para a prática do fato.

Vulnerável:

- menor de 14 anos;
- doentes mentais ou quem, transitoriamente, apresente alguma dificuldade.

ATENÇÃO

O agente, o autor desse furto, só pode ser responsabilizado por essas majorantes se ele tiver conhecimento dessas circunstâncias.

Exemplo: Alguém comete um furto contra alguém, subtraindo o valor que estava em sua conta bancária e, posteriormente, toma conhecimento de que essa vítima tem mais de 60 anos. Como, no momento da prática, o autor do furto não sabia da idade da vítima, então não poderá ser responsabilizado por essa majorante do inciso II do § 4º-C.



15m

“considerada a relevância do resultado gravoso” é uma diretriz para que o juiz possa valorar se o aumento da pena será de um terço, dois terço ou algo nesse intervalo. Se o aumento da pena vai ser um terço, ou o dobro, ou algo nesse intervalo. Isso ocorre porque, em muitas situações, o juiz fica na dúvida sobre o que ele deve levar em consideração para aumentar a pena. Levar em consideração a condição específica do idoso, do vulnerável também pode gerar um aumento de pena e deve ser levada em consideração pelo juiz.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico de Barros Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.